

1539542-34.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º

11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS,

NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS

ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1539542-34.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1539542-34.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria - 2359759/2019

- 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 5647220 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 2359759 - 52º D.P.

PARQUE S.JORGE, 2359759 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 2359759 - 52º D.P. PARQUE

S.JORGE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LUIZ DA SILVA NETO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JOÃO LUIZ DA SILVA NETO, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 304, c.c. artigo 298, ambos do Código Penal, porque no dia 25 de setembro de 2019, perante o r. Juízo da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, localizado na Avenida Dr. Abraão Ribeiro nº 313, 1º Piso, sala 381, Barra Funda, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, fez uso de documento particular falsificado, consistente em atestado médico falso do Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, preenchido e assinado, constando o nome do médico Marcel L. Andrade - CRM 194.287.

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 184/185). O réu não foi localizado para ser pessoalmente citado, sendo citado por edital. Antes de o feito ser suspenso pelo artigo 366 do CPP o réu foi preso por outro Juízo, sendo pessoalmente citado (fls. 2300). Ofereceu defesa preliminar (fls. 237/240). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não houve requerimento de diligências. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, regime semiaberto e não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa do réu manifestou-se pela absolvição por ausência de dolo por parte do réu, inexistindo provas de que seja ele o autor da falsidade. Subsidiariamente, requereu a desclassificação nos termos da defesa preliminar ofertada, com encaminhamento dos autos ao JECRIM.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é totalmente procedente.

A testemunha Marcel narrou que é médico desde o ano de 2017. Esclarece nunca ter trabalhado no Hospital Dr. Carmino Caricchio. Em setembro de 2019 era residente da Santa Casa e trabalhava em um hospital em Franco da Rocha e em outro no Anália Franco. Nega que a assinatura de fls. 14 seja de sua autoria. Forneceu material grafotécnico para confronto. Quando tomou conhecimento que seus dados estavam sendo utilizados para emissão de atestados que não eram de sua autoria lavrou um boletim de ocorrência no distrito policial mais próximo de sua residência. Houve a utilização de outros atestados em seu nome e que não eram de sua autoria. O réu em seu interrogatório negou a acusação que lhe é feita. Disse que não entregou o documento para sua então advogada e que não sabe como ela teria conseguido o documento em questão. Afirma que após ter sido solto à época, sequer teve contato com ela.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de fls. 146/153, que demonstrou a falsidade do documento em questão. Nota-se que o documento de fls. 14 traz similitude suficiente com um atestado médico legítimo a prestar efetividade em seu uso.

Há provas suficientes quanto à autoria delitiva, na medida em que referido documento foi apresentado nos autos 0103903-42.2016.8.26.0050 acompanhando petição da defesa do réu (fls. 13/14) a fim de justificar sua ausência na audiência de instrução, debates e julgamento ali designada. Trata-se de documento particular, que diz respeito a atendimento médico, o qual, portanto, só pode ser obtido pelo próprio interessado. O documento foi, evidentemente, entregue à defesa técnica do réu nos autos (conforme se verifica de fls. 524/525 daqueles autos – juntada de procuração), que estava presente na audiência (conforme termo de audiência de fls. 10/11) e o juntou no mesmo dia da audiência a que esteve ausente. Anoto, ainda, que conforme consulta àqueles autos, que o réu foi intimado pessoalmente para comparecer em Juízo, conforme certidão lançada às fls. 732 daqueles autos. Não se mostra sequer verossímil a afirmação de que seria a advogada a responsável por providenciar o documento e o juntar aos autos. É de se anotar que na oportunidade da audiência houve a juntada de cópia do documento, tendo sido determinado ao Juízo a apresentação da via original do documento no prazo de 24 horas, o que foi feito pela defesa técnica no mesmo dia. Evidente que a patrona, soubesse da falsidade, não teria procedido à juntada do original nos autos, restando patente que o documento foi providenciado pelo réu e entregue à defesa técnica. Veja-se que o réu foi intimado por três vezes a comparecer no distrito policial para prestar seus esclarecimentos, mas se ausentou (fls. 162/163). É de se anotar, ainda, que a acusação é de uso de documento falso e não se ser o réu autor da falsidade material.

O fato de o documento ter sido apresentado após determinação do Juízo que presidia o feito em nada prejudica o reconhecimento do delito, posto que em momento algum o tipo penal exige que a apresentação do documento seja feita sem que haja prévia solicitação.

Basta para a configuração do delito que haja o dolo por parte do agente, ou seja,

que ele decida, por sua própria vontade, apresentar o documento. Neste sentido, tem-se a total voluntariedade do réu na apresentação do atestado médico falso para sua patrona para que documento fosse juntado aos autos, sendo que não existe obrigação para o comparecimento em audiência para o acusado e, ainda, tampouco a ausência ao ato leva à incidência de qualquer penalidade patrimonial, diferentemente do que ocorre com as testemunhas que podem ser multadas em caso de ausência injustificada, acarretando apenas o decreto de revelia em desfavor do acusado. Assim, não havia qualquer necessidade de apresentação do documento em questão de modo que, ao decidir apresentá-lo, praticou o delito em questão. O crime de uso de documento falso só não está configurado se o documento for localizado e não for apresentado voluntariamente. Por isso, como já declinado às fls. 249/250, não há que se falar em desclassificação da conduta.

Ademais, a testemunha arrolada prestou depoimento firme e coeso, ratificando o que disse na fase policial, e, ainda, fornecendo material de próprio punho para realização do laudo grafotécnico (fls. 146/153) que confirmou a falsidade do documento apresentado.

Por último, não há que se falar em atipicidade material pela insignificância, haja vista que a conduta atenta contra a fé pública, sendo evidente a periculosidade social envolvida e o elevando grau de reprovabilidade de tal comportamento.

A procedência da pretensão punitiva estatal, portanto, é de rigor nos termos acima expostos de maneira que passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, trata-se de réu portador de maus antecedentes (6ª Vara Criminal - fls. 273/274; 20ª Vara Criminal - fls. 274; 1ª Vara Criminal de São Bernardo - fls. 275, sendo que os dois últimos são por fatos anteriores, mas com trânsito posterior aos fatos tratados nestes autos), motivo pelo qual a pena será elevada em 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Plenamente viável o reconhecimento de tais condenações como mau antecedente, já que se referem a fato que ocorreu antes dos fatos tratados nestes autos. Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEASCORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. (...) (grifei) (STJ, HC 270685/SP, HABEAS CORPUS, 2013/0155080-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ)

Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a pena torna-se definitiva no patamar acima fixado.

A despeito do montante de pena ora fixado tem-se que o réu ostenta péssimos antecedentes e estava em livramento condicional quando dos fatos tratados nestes autos (fls. 273), motivo pelo qual de rigor a fixação de regime prisional mais severo do que aquele que seria cabível com base no montante de pena, fixando-se o regime semiaberto, diante da resistência do réu aos fins da pena.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que a substituição é insuficiente para a reprimenda, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, eis que referida substituição já fora aplicada em outros processos pelos quais o acusado foi condenado e, ainda assim, tornou a delinquir (fls. 272/276) de modo que a substituição mostra-se não recomendada e tampouco suficiente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 304

c.c. artigo 298, ambos do Código Penal, o réu JOÃO LUIZ DA SILVA NETO, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial semiaberto.

Ausentes os requisitos legais para o decreto prisional, defiro ao réu o direito de recorrer da presente sentença em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se a gratuidade deferida ao réu às fls. 250.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA